

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DENGAN
PT MITRA TEKNO MADANI
MENGENAI
PERPANJANGAN LISENSI SUPPORT DAN WARRANTY 7 PERANGKAT LEAF SWITCH
TAHUN 2024
KPBK-037/PNM-PPI/II/2025**

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari ini Jum'at, tanggal 14-02-2025 (empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima), oleh dan antara:

- I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Nono Widayatno** selaku **Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-071/PNM-DIR/IV/24 tanggal 16 April 2024 dari **Arief Mulyadi** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani selanjutnya disebut "**PNM**".
- II. PT MITRA TEKNO MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Menara PNM Lantai 11, Jalan Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Tekno Madani, untuk selanjutnya disebut "**MTM**".

Untuk selanjutnya, **PNM** dan **MTM** secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PNM** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini membutuhkan Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Dan Warranty 7 Perangkat Leaf Switch Tahun 2024.
- Bahwa **MTM** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (IT System)
- Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat Penawaran Harga kepada **PNM** dengan Nomor S-019/MTM-BIS/I/25 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penawaran Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Dan Warranty 7 Perangkat Leaf Switch Tahun 2024.
- Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut di atas, **PNM** telah melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan PNM dengan ini memilih **MTM** berdasarkan Penunjukan Langsung melalui iProc PNM Nomor dokumen pengadaan RFQ-202412.00180 tanggal 31 Januari 2025 perihal Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Dan Warranty 7 Perangkat Leaf Switch Tahun 2024.



PNM									PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)
LYN PPI	AFD PPI	PAP PPI	RFW PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PPI	UML LGL	NNO PPI	

PARA PIHAK selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam "**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)**" (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**" ini terdiri atas rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Perangkat Keras (*Hardware*) Leaf Switch dengan spesifikasi dan layanan support sebagai berikut:
 - 1.1 Perangkat *Data Center* (DC)

Perangkat <i>Data Center</i> (DC)				
No	Item	Serial Number	Qty	
1.1.1	Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28	FDO21410V8D	1 Unit	6 Bulan
1.1.2	Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28	NID2137HADW		
1.1.3	Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28	NID2137HADH		
1.1.4	Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28	AVF2125U4YW		
1.1.5	Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28	AVF2125U00J		
1.1.6	Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28	MHOHCFD8DCZ		
1.1.7	Nexus 9300 with 48p 10G BASE-T and 6p 100G QSFP28	AVF2125U4XG		

1.2 Layanan Support

- 1.2.1 Perjanjian Tingkat Layanan/*Service Level Agreement* (SLA) perangkat mencakup jaminan kesediaan dan tingkat kecepatan layanan yang diberikan. SLA yang harus dipenuhi adalah 24 jam x 7 hari.
 - 1.2.2 Garansi/*Warranty* berupa surat keterangan dari produk bahwa pihak produsen dan/atau penjual bertanggung jawab untuk memperbaiki cacat/malfungsi yang terjadi pada produk sesuai dengan kebutuhan perangkat 6 bulan.
2. Instalasi Perangkat Keras (*Hardware*) Leaf Switch sebagaimana ayat 1 (satu) Pasal ini, mencakup lisensi *support* dan *warranty* 7 perangkat Nexus 9300 pada DC (jika dibutuhkan) yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk oleh **MTM** berdasarkan persetujuan dari **PNM**. Instalasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan **PNM** hingga dapat berjalan dengan baik.



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PPI	UML LGL	NND PPI			

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku terhitung sejak tanggal 01-10-2024 (satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima).
2. **PNM** dapat memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM**, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN**.
3. **MTM** dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu **PERJANJIAN** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dan **PNM** wajib menanggapi secara tertulis permohonan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima oleh **PNM**.
4. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.
5. Dalam hal **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** setelah tanggal dimulainya **PERJANJIAN** ini sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, maka **PERJANJIAN** ini berlaku surut terhitung sejak tanggal dimulainya jangka waktu sebagaimana dimaksud.

Pasal 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total Biaya atas **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini adalah sebesar **Rp. 169.050.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
2. Sehubungan rincian **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan persentase sebagai berikut:

Deskripsi	Persentase TKDN Penawaran
Pengadaan Penambahan Lisensi Support dan Warranty 7 Perangkat Leaf Switch PT PNM	5.65.%
Total	5.65%

3. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini **Belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.



PNM									PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SIA OST	SPI PTI	UML LGL	NNO PPI		

4. **PNM** akan melakukan pembayaran kepada **MTM** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah **PEKERJAAN** selesai 100% dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN* ini yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**, Dokumen Lisensi Support Warranty Perangkat, dan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) selesai **PEKERJAAN**) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
5. Pembayaran oleh **PNM** kepada **MTM** dilakukan secara transfer ke rekening **MTM** dengan detail sebagai berikut:

Nama Bank : PT BANK MANDIRI INDONESIA
No. Rekening : 122.00.2122222.2
Atas nama : PT MITRA TEKNO MADANI

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PNM** berhak untuk:
 - 1.1. Melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** sesuai dengan **PERJANJIAN** ini termasuk melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
 - 1.2. Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** termasuk ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - 1.3. Memberikan Pemberitahuan/Teguran/Peringatan baik secara langsung ataupun tertulis kepada **MTM** apabila dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - 1.4. Melakukan pemotongan pada Pembayaran sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MTM** tidak melakukan Pembayaran atas denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
2. **PNM** berkewajiban untuk :
 - 2.1. Melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counter part* selama proses pengadaan yang dilakukan oleh **MTM**
3. **MTM** berhak untuk :
 - 3.1 Menerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini.
 - 3.2 Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **PNM** selama proses pengadaan berlangsung.



PNM									PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

4. **MTM** berkewajiban untuk:

- 4.1 Menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila dianggap perlu **MTM** mensubkontrakkan kepada **PIHAK KETIGA**, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PNM**.
- 4.2 Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **PNM** yang disebabkan oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 ayat ini.
- 4.3 Menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana diatur pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) **PERJANJIAN** ini.
- 4.4 Melakukan pemenuhan atas persentase TKDN Penawaran.
- 4.5 Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 5
EVALUASI

1. **PNM** akan melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini sebelum melakukan pembayaran yang dilakukan **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.
2. Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** akan melakukan evaluasi TKDN Pelaksanaan 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pembayaran.
3. Evaluasi atas TKDN Penawaran dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MTM** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **PNM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Persentase Pemenuhan TKDN Penawaran.

Pasal 6
DENDA DAN SANKSI

1. **PNM** mengenakan denda kepada **MTM** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - 1.1 Terjadi keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian **PEKERJAAN** yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*; dan
 - 1.2 **MTM** tidak membuka informasi dan/atau karyawan yang ditunjuk oleh **PNM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MTM**
 - 1.3 Jika TKDN sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 **PERJANJIAN** ini tidak dipenuhi oleh **MTM** dengan ketentuan denda finansial sebagaimana diatur pada ayat 7 Pasal ini.



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)
LYN PPT	AFD PPT	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SNA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPT		

2. Bilamana keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian disebabkan oleh **PNM**, maka **MTM** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga **PEKERJAAN** untuk setiap hari kalender keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian atau kendala yang dihadapi **PNM**.
4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi oleh **MTM**, **PNM** berhak mencabut pelaksanaan/melakukan keputusan **PERJANJIAN** ini secara sepihak.
5. Apabila terjadi keputusan **PERJANJIAN** ini sebagaimana ayat 4 (empat) Pasal ini, maka **PNM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan **PEKERJAAN MTM** dan **PNM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian **PEKERJAAN** dimaksud.
6. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 (lima) **PERJANJIAN** ini.
7. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu kepada perhitungan sebagai berikut:

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
8. **PNM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat kekurangan Pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi atas TKDN Penawaran yang dilakukan **PNM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, penangguhan pembayaran dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
9. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) Pasal ini **MTM** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan maka **PNM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MTM** agar melakukan pemenuhan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MTM** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.
10. Dalam hal setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Pasal ini **MTM** tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan I kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul akan diperhitungkan dengan pembayaran apabila hingga disampaikannya Surat Peringatan II oleh **PNM** kepada **MTM** tetap tidak dilakukan pembayaran kekurangan sanksi finansial oleh **MTM**.
11. Pengenaan sanksi lain yang berupa Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam **PNM**.



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SMA OST	SPJ PTI	OME LGL	NNO PPI			

Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 (tiga) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
6. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 (enam) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure*



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI			

berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan keputusan **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya.

8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) **PERJANJIAN** ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **PNM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PNM** kepada **MTM** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MTM** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MTM**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **MTM** atau kepentingan **PIHAK** tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PNM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila **MTM** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dan 2 (dua) Pasal ini, maka **MTM** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PNM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **PNM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Informasi tersebut telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh **MTM** sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan lainnya dimana **MTM** merupakan pihak di dalamnya; dan
 - d. Informasi tersebut telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh **MTM** dari pihak



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI			

lain diluar **PERJANJIAN** ini dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **MTM** dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penerapan Pasal 9 (sembilan) ini tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, kecuali diatur lebih lama oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **PNM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PNM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 (satu) dan/atau 2 (dua) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mengenai **PERJANJIAN** ini dan segala serta pelaksanaannya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SHA OUT	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI			

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

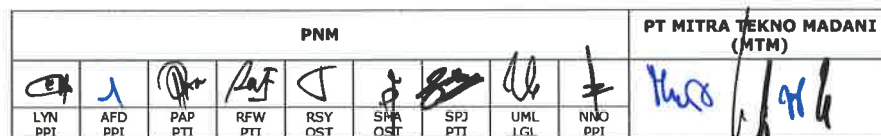
PNM	:	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
Contact Person	:	Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur (PPI) Divisi Operasional dan Security Teknologi Informasi (OST) Divisi Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi (PTI)
Alamat	:	Menara PNM Lantai 2 Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Center Lot. 1 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12920
Telepon	:	021 – 251 1404
Fax	:	021 – 251 1405
Authorized Email	:	pengadaan@pnm.co.id itsp@pnm.co.id

MTM	:	PT MITRA TEKNO MADANI
Contact Person	:	Divisi Pengembangan Bisnis
Alamat	:	Menara PNM Lantai 11 Jl Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot 1 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telepon	:	021-22907158
Fax	:	-
Authorized Email	:	bisdev@pnmdigi.co.id

Pasal 13

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.



Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI



NONO WIDAYATNO

Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian
Infrastruktur

PT MITRA TEKNO MADANI

ASRI JONI HUTASUHUT
Direktur Utama



PNM										PT MITRA TEKNO MADANI (MTM)	
LYN PPI	AFD PPI	PAP PTI	RFW PTI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI			